

1501643-16.2020.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2203243/2020 - DEL.POL.SUZANO, 2203243/2020 - DEL.POL.SUZANO, 3009/2020 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRYAN KEVIM PENA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

1ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501643-16.2020.8.26.0616 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501643-16.2020.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2203243/2020 - DEL.POL.SUZANO, 2203243/2020 - DEL.POL.SUZANO, 3009/2020 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRYAN KEVIM PENA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

BRYAN KEVIM PENA DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como

incurso no artigo 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/06, pois conforme consta em denúncia, na manhã de 18 de agosto de 2020, às 11h20min., na Rua João Batista Gava, 150 - Jd. Luella, nesta cidade e Comarca de Suzano, o acusado supostamente, guardava, para fornecimento a terceiros em atividade de tráfico ilícito, 48 porções de maconha, pesando 136,56g, e 15 porções de cocaína, pesando 12,61g, drogas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que o acusado encontrava-se no local supramencionado, onde guardava, com a finalidade de tráfico, escondidas próximo de onde o acusado em tese estava, em uma pequena pochete azul, as drogas já citadas, divididas em pequenas porções, próprias para a venda em varejo.

Ocorre que os policiais militares, em patrulhamento pelo local dos fatos, avistaram o acusado, que ao perceber a presença da viatura policial, teria empreendido fuga sendo logo em seguida, alcançado. Com a ajuda de cão farejador, próximo de onde o acusado estava sozinho, foram encontradas no interior de uma pochete azul, as drogas supramencionadas e a quantia de R\$ 33,00 (trinta e três reais) em dinheiro. O Inquérito Policial foi encartado aos autos.

Auto de prisão em flagrante às fls. 04.

Boletim de Ocorrência às fls. 08/10.

Auto de exibição e apreensão às fls. 13.

Laudo de constatação às fls. 30/32.

Laudo químico toxicológico às fls. 129/131.

Laudo pericial de objeto às fls. 138/140.

A denúncia foi recebida em 29 de setembro de 2020 (fls. 141/142), o réu foi devidamente citado e apresentou defesa prévia (fls. 170/171).

Na fase instrutória tomaram-se os depoimentos das testemunhas da acusação, bem como foi tomado o interrogatório do acusado.

As partes pugnaram pela absolvição do acusado por insuficiência de provas.

É o relatório. Fundamento.

DECIDO.

Imputa-se ao acusado a prática do delito configurado no artigo 33, caput da Lei 11.343/06

A ACUSAÇÃO IMPROCEDE.

Com efeito, a materialidade do delito de tráfico de drogas praticado por BRYAN KEVIM PENA DA SILVA está comprovada pelo grande lastro probatório juntado aos autos, dos quais, auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 08/10) auto de exibição e apreensão (fls. 13), laudo de constatação (fls. 30/32) e laudos químico-toxicológicos (fls. 129/131), por via dos quais se constata que a substância apreendida é entorpecente e gera dependência química e psíquica.

A autoria é duvidosa.

No ato do seu interrogatório, o réu BRYAN KEVIM, em juízo disse que não estava traficando. Nunca vendeu drogas. Foi comprar drogas no dia dos fatos. Disse que com 15 anos foi internado. No dia foi ao local para comprar drogas. No momento em que iria comprar a viatura entrou e o traficante correu. Ficou na visão dos policiais e como sabia que tinham drogas por perto e por já ter sido abordado no local decidiu correr com medo dos policiais. Correu, foi abordado, não falou que era olheiro. Eles voltaram com o cachorro e encontraram um estojo. Negou a posse da droga localizada apenas disse que estava no local para comprar drogas. Está preso em razão de uma assalto no dia 30 de janeiro. Atualmente é usuário de crack e cocaína.

Alan Farias dos Santos, Policial Militar, em juízo, disse que o local é conhecido pela incidência do crime de tráfico de drogas. Trabalham com cão farejador. Disse que no dia dos fatos avistaram o acusado no local o qual, ao perceber a aproximação da equipe, correu. Em busca pessoal nada foi encontrado. Utilizaram o cão farejador que localizou um estojo contendo maconha e cocaína e R\$ 33,00. Questionado ele disse que receberia a quantia de R\$ 60,00 e avisava a aproximação de policiais para que o traficante pudesse correr. Nada de ilícito foi encontrado com o acusado, mas ele correu o que motivou a abordagem. Não havia elemento que vinculasse o acusado aos entorpecentes.

No mesmo sentido o Policial Militar, Wagner Rodrigues Fernandes, em juízo, disse que estavam em patrulhamento em local que é conhecido como ponto de venda de drogas. O acusado correu e na posse dele não havia nada de ilícito. Estavam com o cão e fizeram a varredura próximo ao local em que ele estava quando o avistaram inicialmente e lá encontraram um estojo com drogas e dinheiro. Diante disso ele foi conduzido até a delegacia. Disse que no local ele relatou que estava na função de olheiro. Não viram outra pessoa no local. Ele disse que e receberia R\$ 50,00 pelo serviço. No local não localizaram mais ninguém. O acusado estava sozinho. Disse que a droga deveria estar a cerca de dois ou três metros do local em que o acusado partiu. Disse que o local é um terreno aberto que possui alguns postes separando da rua, portanto, é possível a visualização de longe. O terreno estava ao lado de uma escola que não estava em funcionamento.

Ora, as provas produzidas em juízo dão conta de que o acusado estava no local dos fatos mas não há qualquer elemento objetivo que o relacione ao entorpecente encontrado, mormente porque com ele nada foi encontrado, sendo os entorpecentes encontrados com busca realizadas por cães farejadores.

Verifica-se, portanto, diante da ausência de provas para a condenação do acusado, sua absolvição é medida de rigor.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO PENAL para absolver BRYAN KEVIM PENA DA SILVA da imputação do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, na forma do art. 386, VII do CPP.

Após o trânsito em julgado, efetuadas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios ao Defensor nomeado no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado: a) lance-se o nome dos réus no rol dos culpados e arquivem-se os autos, expedindo-se o necessário; b) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; c) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; d) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C

Suzano, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA